



Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi 1er - Mardi 5 août 1986

129^e année

N° 43

Sommaire

lois

Loi organique n° 86-72 du 28 juillet 1986, portant modification de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature	842
Loi n° 86-73 du 28 juillet 1986, portant ratification de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique et de ses annexes conclues à Tunis le 29 mai 1985 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française	843
Loi n° 86-74 du 28 juillet 1986, autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital de la société maghrébine de fabrication de moteurs thermiques	843
Loi n° 86-75 du 28 juillet 1986, modifiant la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale	843
Loi n° 86-76 du 28 juillet 1986, modifiant et complétant le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970 portant statut des membres de la cour des comptes	843

décrets, arrêtés

Premier ministre

Arrêté du Premier ministre du 31 juillet 1986, portant délégation de signature	845
--	-----

Ministère de l'intérieur

Mouvement dans le corps des gouverneurs	845
---	-----

Ministère de l'équipement et de l'habitat

- Décret n° 86-716 du 28 juillet 1986, portant expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles situés dans le gouvernorat de Bizerte nécessaires à la construction de la conduite *Joumine Medjerdah* 845
- Décret n° 86-717 du 28 juillet 1986, portant expropriation pour cause d'utilité publique les immeubles situés dans le gouvernorat de Siliana nécessaires à la construction du barrage Siliana 846

Ministère de l'agriculture

- Nomination d'un maître de conférences 847

Ministère de l'industrie et du commerce

- Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 22 juillet 1986, portant approbation du règlement intérieur du marché d'intérêt national de Bir-Kassaâ 847

avis et communications

Ministère de la justice

- Avis n° 86-6 portant refonte des titres fonciers 852

Ministère de la santé publique

- Avis de vacance d'un emploi fonctionnel 853

Banque Centrale de Tunisie

- Situation de la Banque Centrale de Tunisie 854

lois

Loi organique n° 86-72 du 28 juillet 1986, portant modification de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature (1).

Au nom du peuple;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

La chambre des députés ayant adopté;

Promulguons la loi organique dont la teneur suit :

Article premier. — L'article 6 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature telle qu'elle a été modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 85-79 du 11 août 1985, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 6. (nouveau). — Le Président de la République préside le conseil supérieur de la magistrature qui comprend :

- Le ministre de la justice : *vice président*
- Le premier Président de la cour de cassation : *membre*
- Le procureur général près la cour de cassation : *membre*
- Le procureur général, directeur des services judiciaires : *membre*
- L'inspecteur général au ministère de la justice : *membre*
- Le président du tribunal immobilier : *membre*

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 juillet 1986.

- Le premier président de la cour d'appel de Tunis : *membre*
- Le procureur général près la cour d'appel de Tunis : *membre*
- Le premier président de chaque cour d'appel autre que la cour d'appel de Tunis : *membre*

— Deux magistrats femmes nommées par décret sur proposition du ministre de la justice pour une durée de deux ans renouvelables : *membres*

— Deux représentants des magistrats intéressés élus par ces derniers pour une période de deux ans : *membres*

Le procureur général, directeur des services judiciaires est membre rapporteur du conseil

Il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives

Les modalités des élections des représentants des magistrats sont fixées par arrêté du ministre de la justice

Art. 2. — A titre exceptionnel et jusqu'au 1er octobre 1988 les magistrats sont recrutés par voie de concours sur épreuves.

Le ministre de la justice fixe par arrêté les conditions de participation au concours, ses modalités et son programme.

Sont applicables aux candidats admis au concours les dispositions de l'article 2 de la loi n° 85-79 du 11 août 1985.

La présente loi organique sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanes, le 28 juillet 1986

Le Président de la République tunisienne

HABIB BOURGUIBA

Loi n° 86-73 du 28 juillet 1986, portant ratification de la convention de coopération culturelle, scientifique et technique et de ses annexes conclues à Tunis le 29 mai 1985 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française (1)

Au nom du peuple;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

La chambre des députés ayant adopté;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Sont ratifiées la convention de coopération culturelle, scientifique et technique et ses annexes, annexées à la présente loi, conclues à Tunis le 29 mai 1985 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 28 juillet 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 juillet 1986.

Loi n° 86-74 du 28 juillet 1986, autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital de la société maghrébine de fabrication de moteurs thermiques (1)

Au nom du peuple;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

La chambre des députés ayant adopté;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Le ministre du plan et des finances, agissant pour le compte de l'Etat, est autorisé à souscrire à l'augmentation du capital de la société maghrébine de fabrication de moteurs thermiques, à concurrence de trois millions de dinars

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 28 juillet 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 juillet 1986.

Loi n° 86-75 du 28 juillet 1986, modifiant la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale (1).

Au nom du peuple;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

La chambre des députés ayant adopté;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Le deuxième alinéa de l'article 61 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 juillet 1986.

sécurité sociale, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 61. — 2^{ème} alinéa (nouveau). — Le montant trimestriel de l'allocation est calculé en pourcentage de la rémunération globale trimestrielle du travailleur plafonnée à 122,000 dinars soit :

18 % pour le premier enfant

16 % pour le deuxième enfant

14 % pour le troisième enfant

12 % pour le quatrième enfant

Art. 2. — La présente loi prend effet à partir du 1^{er} mai 1986 et sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 28 juillet 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

Loi n° 86-76 du 28 juillet 1986, modifiant et complétant le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970 portant statut des membres de la Cour des comptes (1).

Au nom du peuple;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne,

La chambre des députés ayant adopté;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Les articles 1^{er}, 8, 17, 18, 20, 25, 27, 30, 32, 35, 37, 43 et 45 du décret-loi n° 70-6 du 27 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes, ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970 et modifié par la loi n° 81-3 du 23 janvier 1981, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article premier. (nouveau) : — La Cour des comptes se compose des membres suivants :

- Le président de la Cour;
- Les présidents de chambre;
- Les présidents de section;
- Les conseillers;
- Les conseillers en service extraordinaire;
- Les conseillers-adjoints;

Art. 8. (nouveau). — Il est formé un conseil supérieur de la Cour des comptes composé comme suit :

- Le premier ministre, président;
- Le président de la cour, vice-président;
- Le commissaire du gouvernement;
- Les présidents de chambre;
- Le secrétaire général;
- Les présidents de section;
- Deux représentants des conseillers;
- Deux représentants des conseillers-adjoints;

Les représentants des conseillers et des conseillers-adjoints sont élus respectivement par les conseillers et les conseillers-adjoints pour une période de deux ans selon les modalités fixées par arrêté du premier ministre;

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 juillet 1986.

Le secrétaire général de la cour est membre rapporteur du conseil. Il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.

Art. 17. (nouveau). — Les présidents de chambre sont nommés par décret sur proposition du premier ministre et présentation du premier président après avis du conseil supérieur parmi :

1) Les présidents de section ayant au moins deux années de fonction en cette qualité

2) Les conseillers comptant plus de cinq ans de services en cette qualité.

Art. 18. (nouveau). — Les présidents de section sont chargés sous l'autorité du président de la chambre de diriger les travaux de la section et d'en présider les séances.

Les présidents de section sont désignés par décret sur proposition du premier ministre et présentation du premier président, après avis du conseil supérieur parmi les conseillers ayant au moins deux années de service en cette qualité.

Art. 20. (nouveau). — Les conseillers sont nommés par décret pris sur proposition du premier ministre et présentation du premier président parmi les conseillers-adjoints comptant plus de six ans de services en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le conseil supérieur et publiée au Journal officiel de la République tunisienne.

Art. 25. (nouveau). — Le secrétaire général de la cour des comptes est désigné par décret pris sur proposition du premier ministre et présentation du premier président après avis du conseil supérieur parmi les conseillers ayant cinq ans au moins de service en cette qualité.

Art. 27. (nouveau). — Le commissaire du gouvernement auprès de la cour des comptes est désigné par décret pris sur proposition du premier ministre et présentation du premier président, après avis du conseil supérieur, parmi les conseillers ayant cinq ans au moins de service en cette qualité.

Un conseiller à la cour des comptes, désigné par arrêté du premier ministre, assiste le commissaire du gouvernement et le remplace en cas d'empêchement.

Art. 30. (nouveau). — La cadence d'avancement d'échelon des membres de la cour des comptes est fixée à trois ans.

Art. 32. (nouveau). — La durée des vacances judiciaires des membres de la cour des comptes est fixée à deux mois.

Art. 35. (nouveau). — Outre les avertissements que peut donner le premier président, les sanctions disciplinaires applicables aux membres de la cour qui auraient manqué à leurs devoirs ou compromis la dignité de leur charge sont :

- 1) — Le blâme avec inscription au dossier;
- 2) — Le retard dans l'avancement d'échelon de 3 mois à un an;
- 3) — L'exclusion temporaire privative de toute rémunération pour une durée ne pouvant excéder 3 mois;
- 4) — La révocation sans suspension des droits à pension

Art. 37. (nouveau). — Le conseil supérieur est saisi par le premier président chaque fois que des faits susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires sont portés à la connaissance de la cour.

En cas de faute grave commise par un membre de la cour, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles, ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le premier président avec privation de son traitement jusqu'à décision définitive de l'action disciplinaire.

Dans ce cas le conseil supérieur doit être saisi dans un délai maximum d'un mois à compter de la date d'effet de la décision de suspension.

Art. 43. (nouveau). — La situation administrative du magistrat suspendu doit être réglée dans un délai maximum de trois mois à compter de la date d'effet de la décision de suspension.

Si, à l'expiration du délai de trois mois sus-visé, le magistrat suspendu n'a pas été révoqué, il a droit au règlement de l'intégralité de son traitement afférent à la période de suspension déduction faite éventuellement du traitement correspondant à la durée de l'exclusion temporaire de service.

Art. 45. (nouveau). — Par dérogation aux dispositions de l'article 22 du présent statut et jusqu'au 31 décembre 1987, les conseillers-adjoints peuvent être choisis dans les conditions qui seront déterminées par décret pris sur proposition du premier ministre.

Art. 2. — Le chapitre VII du décret-loi sus-visé n° 70-6 du 26 septembre 1970 est abrogé et remplacé ainsi qu'il suit :

CHAPITRE VII DE LA MISE HORS CADRE

Art. 33. (nouveau). — Les membres de la cour ne peuvent être placés en position hors cadre que pour exercer un mandat électif ou des fonctions de membres du gouvernement.

Dans cette position ils perdent leur droit à l'avancement et cessent de faire partie de la cour jusqu'à leur réintégration.

Art. 34. (nouveau). — La position hors cadre est prononcée par arrêté du premier ministre.

La durée de la mise hors cadre est de cinq ans renouvelable

Art. 3. — Il est ajouté au chapitre III du décret-loi sus-visé n° 70-6 du 26 septembre 1970 une section 5 bis ainsi conçue :

Section 5 bis : Des conseillers en service extraordinaire

Art. 24 bis. — Des conseillers en service extraordinaire peuvent être nommés parmi les agents publics ayant une large expérience administrative, financière ou technique.

Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel

Ils sont désignés par décret, sur proposition du premier ministre et présentation du premier président, pour une durée de deux années renouvelables une seule fois.

Les émoluments de chaque conseiller en service extraordinaire sont fixés par arrêté du premier ministre

L'effectif des conseillers en service extraordinaire ne peut dépasser 15 % du nombre d'emplois de conseiller et de conseiller adjoint prévu par la loi des cadres de la cour de comptes

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 28 juillet 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

décrets, arrêtés

PREMIER MINISTRE

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du Premier ministre du 31 juillet 1986, portant délégation de signature.

Le Premier ministre ;

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministre ;

Vu le décret n° 71-733 du 10 avril 1971, portant réorganisation des services du Premier ministre ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 86-650 du 8 juillet 1986, portant nomination de monsieur Rachid Sfar Premier ministre ;

Vu le décret n° 84-1410 du 10 décembre 1984, chargeant monsieur Nejib Skhiri des fonctions de chef de service au Premier ministre.

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article premier du décret susvisé n° 75-385 du 17 juin 1975, monsieur Nejib Skhiri, chef de service à la direction des affaires administratives et financières est habilité à signer par délégation du Premier ministre, tous actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire, et ce à compter du 10 juillet 1986.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 31 juillet 1986

Le Premier ministre
RACHID SFAR

MINISTRE DE L'INTERIEUR

GOUVERNEURS

Par décret n° 86-711 du 22 juillet 1986 :

Monsieur Abdelwahab Jemal est chargé des fonctions de gouverneur de Mahdia à compter du 26 juin 1986.

Par décret n° 86-712 du 22 juillet 1986 :

Monsieur Amor Latiri est chargé des fonctions de gouverneur de Sfax à compter du 26 juin 1986.

Par décret n° 86-713 du 22 juillet 1986 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Abdelkader Néciri en qualité de gouverneur de Sfax à compter du 26 juin 1986.

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

EXPROPRIATION

Décret n° 86-716 du 28 juillet 1986, portant expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles situés dans le gouvernorat de Bizerte, nécessaires à la construction de la conduite Joumine Medjerdah.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat.

Décrétons :

Article premier. — Sont expropriés pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat (ministère de l'équipement et de l'habitat) pour être incorporés au domaine public de l'Etat, les immeubles nécessaires à la construction de la conduite Joumine Medjerdah, entourés d'unliseré rouge sur le plan annexé au présent décret et désignés au tableau ci-après :

Parcelles non immatriculées

N° d'ordre des parcelles	N° des parcelles sur le plan parcellaire	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Superficie approximative des parcelles	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	34	Bou M'Khila	Terrain nu	56 a 64 ca	Mohamed Salah Bel Hadj Amor Trifi
2	35	Behaya	Terrain nu	02 a 82 ca	Salah Ben Ezzidi
3	37	Arab Majour	Terrain nu	1 h 23 a 60 ca	Héritiers Mohamed Salah Ben El Hadj Sadok Trifi, Taieb Ben El Hadj Sadok Trifi
4	38	Arab Majour	Terrain nu	57 a 92 ca	Azaiez Ben Mohamed Mettali et consorts
5	40	Arab Majour	Terrain nu	64 a 32 ca	Jannette Bent El Hadj Sadok Trifi
6	41	Arab Majour	Terrain nu	91 a 73 ca	Sadok Ben M'Hamdiha Hanchi
7	55	Tagléche	Terrain nu	24 a 30 ca	Hédi Ben Mohamed El Aouini El Ferchichi
8	77	Tagléche	Terrain nu	5 a 67 ca	Coopérative Naffet
9	80	Tagléche	Terrain nu	28 a 32 ca	Héritiers Mohamed Ben Salah Maouadi
10	102 - 103	Tagléche	Terrain nu	16 a 67 ca	Héritiers Hédi Ben Ali Bou Hajja
11	108	Tagléche	Terrain nu	8 a 85 ca	Belagacem Ben Hadj Tahar Bou Hajja et ses frères Taieb Mohamed Ben Abdallah
12	111 - 118	Tagléche	Terrain nu	25 a 98 ca	Moncef et Amor Ben Khatoui Ben Atallah et leurs sœurs
13	112 - 117	Tagléche	Terrain nu	49 a 22 ca	Sadok Ben Mohamed Ben Atallah
14	113	Tagléche	Terrain nu	14 a 77 ca	Héritiers Hassine Ben Brahim Ben Atallah
15	115	Tagléche	Terrain nu	20 a 98 ca	Chérif Ben Sadok Mehennaoui
16	133 (a)	Ain Ghelal	Terrain nu	1 h 77 a 70 ca	

Art. 2. — Sont également expropriés les droits mobiliers ou immobiliers qui grevent ou pourraient grever les dites immeubles.

Art. 3. — L'expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Le ministre de l'équipement et de l'habitat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait au palais de Skanès, le 28 juillet 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

Décret n° 86-717 du 28 juillet 1986, portant expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles situés dans le gouvernorat de Sillana, nécessaires à la construction du barrage Sillana.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat.

Décrétons :

Article premier. — Sont expropriés pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat (ministère de l'équipement et de l'habitat) pour être incorporés au domaine public de l'Etat, les immeubles nécessaires à la construction du barrage Sillana, entourés d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et désignés au tableau ci-après :

Parcelles non immatriculées

N° d'ordre des parcelles	N° des parcelles sur le plan parcellaire	Situation des parcelles	Nature des parcelles	Superficie approximative des parcelles	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	101	Secteur Jemma	Terrain nu	1 h 62 a 50 ca	Bouid Ben Mustapha Ben Youssef El Jabri
2	103	Secteur Jemma	Terrain nu	4 h 51 a 40 ca	Bouid Ben Mustapha Ben Youssef El Jabri
3	19 et 20	Secteur Jemma	Terrain nu	1 h 09 a 40 ca	Bouid Ben Mustapha Ben Youssef El Jabri
4	55	Secteur Jemma	Terrain nu	31 a 40 ca	Bouid Ben Mustapha Ben Youssef El Jabri

Art. 2. — Sont également expropriés les droits mobiliers ou immobiliers qui grevent ou pourraient grever les dites immeubles.

Art. 3. — L'expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Le ministre de l'équipement et de l'habitat est chargé

de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait au palais de Skanès, le 28 juillet 1986

Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATION

Par décret n° 86-715 du 22 juillet 1986 :

Monsieur Tmar Mohamed est nommé en qualité de maître de conférences à l'école supérieure d'horticulture de Chott-Mariem et ce à compter du 12 décembre 1985.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

REGLEMENT

Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 22 juillet 1986, portant approbation du règlement intérieur du marché d'intérêt national de Bir-Kassaa.

Le ministre de l'industrie et du commerce ;

Vu la loi n° 84-69 du 6 août 1984, relative aux marchés d'intérêt national ;

Vu le décret n° 85-125 du 25 janvier 1985, portant création d'un marché d'intérêt national à Bir-Kassaa et institution de son périmètre de protection ;

Vu le décret n° 85-537 du 5 avril 1985, relatif à l'organisation et au fonctionnement des marchés d'intérêt national ;

Sur proposition du gouverneur de Ben Arous.

Arrête :

Article unique. — Est approuvé le règlement intérieur du marché d'intérêt national de Bir-Kassaa annexé au présent arrêté.

Tunis, le 22 juillet 1986

Le ministre de l'industrie et du commerce
SLAHEDDINE BEN M'BAREK

VU

Le Premier ministre
RACHID SFAR

REGLEMENT INTERIEUR DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE BIR-KASSAA

TITRE I

Dispositions générales

Article premier. — *Champ d'application :*

Le présent règlement intérieur arrête les modalités de fonctionnement du marché d'intérêt national de Bir-Kassaa. Il s'applique, à l'intérieur des limites de ce marché, à tous les usagers et à l'ensemble des activités qui y sont exercées continuellement ou temporairement.

Art. 2. — *Administration et gestion du marché :*

Le gestionnaire du marché d'intérêt national de Bir-Kassaa est la société tunisienne des marchés de gros « SO.TU.MA.G. ». Sans préjudice des pouvoirs exercés par l'autorité de tutelle du marché d'intérêt national, et par l'autorité qui exerce les pouvoirs de police, le gestionnaire du marché a compétence pour faire exécuter le présent règlement. Il est assisté, sur les questions techniques d'un comité technique consultatif qui donne son avis et peut également formuler des suggestions et des vœux.

Art. 3. — *Formation du comité technique consultatif :*

Le comité technique consultatif est composé de membres titulaires et de membres suppléants, se répartissant comme suit :

— 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les administrations publiques concernées.

— 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les producteurs.

— 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les commerçants acheteurs du marché.

— 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les commissionnaires agréés.

— 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les transporteurs.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, celui-ci se fait remplacer par un des suppléants de sa catégorie.

Le ministre de l'économie nationale désigne les membres titulaires et suppléants représentant les administrations publiques, sur proposition des administrations intéressées.

L'organisme gestionnaire arrête la liste des membres titulaires et suppléants, représentants les autres catégories de professions, pour une période de trois ans et ce, sur proposition des organisations professionnelles concernées. En cas de vacance, les remplaçants sont désignés de la même façon pour la durée du mandat restant à courir.

En ce qui concerne les représentants des quatre dernières catégories, le comité est renouvelable par tiers tous les ans.

Les membres titulaires ou suppléants constituant les deux premiers tiers sortant sont désignés par tirage au sort.

Art. 4. — *Fonctionnement du comité technique consultatif :*

Le comité élit son président chaque année, parmi les représentants des organisations professionnelles concernées. Seuls, les membres titulaires, ou le cas échéant leurs suppléants, ont voix délibérative.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante. L'organisme gestionnaire du marché assure le secrétariat du comité et fixe l'ordre du jour de ses séances, sur proposition du président, il convoque le comité.

Le comité se réunit de plein droit au moins deux fois par an. Il est en outre convoqué à la demande soit de son président, soit d'au moins un tiers de ses membres, soit du directeur du marché.

Le gouverneur qui exerce les pouvoirs de police, le directeur du marché ou leurs représentants, assistent de plein droit aux séances avec voix consultatives. En outre, l'organisme gestionnaire ou le président du comité peut y inviter toute personne dont il jugerait l'audition nécessaire en raison de son expérience.

Sur leur demande écrite et motivée, le comité peut décider d'entendre tout usager du marché ou toute personne intéressée par les activités qui s'y déroulent.

Il est dressé procès verbal des délibérations du comité.

TITRE II

Usagers du marché

Art. 5. — Usagers du marché :

Les usagers du marché ou de ses établissements annexes sont notamment :

- 1 — Les opérateurs du marché : vendeurs et acheteurs,
- 2 — Les autres usagers, notamment les exploitants et utilisateurs de service, aménagements et installations appartenant au marché ou établis dans son enceinte,
- 3 — Les commissionnaires agréés.

Art. 6. — Nul ne peut procéder à des opérations de vente en gros, ou de courtage à la vente en gros dans l'enceinte du marché, s'il n'est titulaire d'une autorisation d'occupation délivrée par l'organisme gestionnaire du marché dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 ci-après.

Art. 7. — Admission des autres usagers du marché :

Toute personne physique ou morale qui désire occuper un emplacement dans l'enceinte du marché pour exercer une activité autre que celle des opérateurs, doit être autorisée par l'organisme gestionnaire.

Il peut lui être attribué un emplacement à titre privatif. Cette attribution doit faire l'objet d'une autorisation d'occupation de caractère précaire ; elle est accordée dans les formes prévues à l'article 10 ci-après.

Art. 8. — *Disposition commune aux personnes autorisées à exercer une activité sur le marché :*

Les autorisations prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus mentionnés, ne valent que si le bénéficiaire justifie d'un contrat d'assurances établi conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.

TITRE III

Emplacements

Art. 9. — Autorisation d'occupation à titre non privatif :

L'autorisation de s'établir à titre non privatif sur le carreau couvert du marché d'intérêt national est accordée par l'organisme gestionnaire au producteur ou groupement de producteurs qui en feront la demande. Cette autorisation ne peut être accordée pour une durée inférieure à 6 mois.

Dans le cas où l'autorisation est accordée pour une durée inférieure à une année, la redevance à acquitter par l'occupant sera celle en vigueur à la date de l'octroi de l'autorisation, majorée de 50%.

Art. 10. — Autorisation d'occupation à titre privatif :

Les usagers du marché peuvent solliciter du gestionnaire l'attribution à titre privatif d'un emplacement aménagé ou d'un emplacement situé dans une installation aménagée, ou encore d'un terrain.

L'autorisation d'occupation à titre privatif est conférée par une décision, notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette décision fixe sa date de prise d'effet.

Si les parties conviennent de spécifier les modalités de l'autorisation par un contrat, celui-ci est un contrat de concession. Tout manquement du concessionnaire, à ses engagements est considéré comme une violation des dispositions du présent règlement.

Le concessionnaire peut être déféré devant le conseil de discipline du marché, et encourir les sanctions définies à l'article 27 du décret n° 85-537 du 5 avril 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du marché d'intérêt national.

Art. 11. — Obligations des usagers :

Les usagers du marché autorisés à occuper un emplacement doivent exploiter les lieux qu'ils occupent sous leur responsabilité personnelle et d'une manière permanente. Il leur est interdit de laisser un tiers, de quelque manière que ce soit, même à titre gratuit, y effectuer des opérations commerciales.

Les absences de personnes physiques ayant qualité pour exercer au marché d'intérêt national (représentants de personnes morales, mandataires individuels, vendeurs, secrétaires et manutentionnaires) ne sont admises que dans la limite d'un mois par année grégorienne.

Toutefois, les absences pour raison de santé dûment justifiées et susceptibles d'être soumises au contrôle du médecin de l'organisme gestionnaire, ne peuvent excéder une durée de trois mois par période de 365 jours, cette durée peut être prorogée sur avis du médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire.

Les suppléances ou remplacements éventuels sont accordés par l'organisme gestionnaire, sur demande motivée, pour les durées limitées ci-dessus.

L'autorisation d'occuper un remplacement est accordée sous réserve que celui-ci soit exclusivement utilisé pour les opérations définies soit dans le présent règlement, soit dans le règlement particulier propre à l'activité de l'usager, soit dans l'acte en vertu duquel il l'occupe. Toute autre utilisation, même partielle, est rigoureusement interdite. Le titulaire d'une autorisation d'occupation à titre privatif peut toutefois mettre une partie de son emplacement à la disposition d'une société non concessionnaire mais réputée sa filiale si l'organisme gestionnaire du marché l'y autorise, sous réserve que l'activité de cette filiale soit conforme à la destination de l'emplacement.

Dans ce cas, il est obligatoire que les opérations commerciales de la société filiale soient faites au nom de celle-ci, bien que le titulaire en soit responsable vis-à-vis de l'organisme gestionnaire. Toutes les redevances, ainsi que les droits afférents à l'occupation de l'emplacement en question doivent être acquittés en totalité par le titulaire. Ces dispositions ne confèrent aucun droit à la société filiale vis-à-vis de l'organisme gestionnaire.

Tout manquement à ces obligations est passible des sanctions prévues par l'article 27 du décret n° 85-537 du 5 avril 1985 susvisé.

Art. 12. — Aménagement par le concessionnaire de l'emplacement occupé à titre privatif :

L'organisme gestionnaire autorise le concessionnaire d'un emplacement occupé à titre privatif à y opérer des aménagements personnels conformes à sa destination, et ce après avis du comité technique consultatif prévu à l'article 2 ci-dessus.

Si les aménagements réalisés ne sont pas conformes au descriptif technique du projet d'aménagement autorisé, le gestionnaire peut, pendant les deux mois qui suivent la fin des travaux, ordonner, soit la remise en état des lieux, soit la mise en conformité avec le descriptif technique. Dans les deux cas, les travaux sont effectués sans indemnité et aux frais du concessionnaire fautif.

Art. 13. — Travaux effectués par l'organisme gestionnaire :

Le titulaire d'un emplacement occupé à titre privatif ne peut élever aucune réclamation à raison des travaux effectués sur les ouvrages communs et sur la voirie. Toutefois, la redevance d'occupation sera diminuée à proportion du temps pendant lequel il n'aura pu avoir accès à son emplacement.

Il souffre, dans les lieux qu'il occupe, tous travaux et aménagements nécessaires au fonctionnement du service, quelque incommodité qu'ils lui causent et quoiqu'il soit privé, pendant qu'ils se font, d'une partie de l'emplacement occupé à titre privatif. Si ces travaux ou aménagements durent plus de quarante jours, le montant de la redevance sera diminué à proportion du temps et de la partie de l'emplacement dont il aura été privé. Sauf cas de force majeure, le comité technique consultatif doit être consulté pour fixer la date de ces travaux et aménagements.

Art. 14. — Entretien :

L'organisme gestionnaire et les agents des administrations concernées ont le droit de visiter à tout moment les locaux concédés, et de prescrire aux occupants les travaux à y effectuer pour le bon entretien et le respect de la réglementation en vigueur en matière de sécurité, d'hygiène et de propreté.

En cas de retard apporté par l'occupant dans l'exécution des travaux ainsi prescrits et après simple mise en demeure adressée par lettre recommandée et restée sans effet, l'organisme gestionnaire y fait procéder d'office aux frais de l'occupant. Dans ce cas, le montant des sommes dues par l'occupant est égal au coût des travaux exécutés d'office tel qu'établi par les mémoires.

Art. 15. — Réduction d'activité du titulaire d'autorisation d'occupation à titre privatif :

Après avis du comité technique consultatif, l'organisme gestionnaire détermine chaque année, par catégorie de produits soit le chiffre d'affaires minimum, soit le tonnage minimum, qui doit être réalisé sur chaque type d'emplacement attribué à titre privatif. Il peut, le cas échéant, avoir recours simultanément à ces deux critères.

Ce chiffre d'affaires ou ce tonnage doit être diminué à proportion du temps et de la partie de l'emplacement dont le titulaire aura été privé dans le cas de réduction d'activité due à des travaux effectués par le gestionnaire en application de l'article 13 ci-dessus.

Si le titulaire a réalisé trois années de suite un chiffre d'affaires ou un tonnage inférieur au minimum ainsi déterminé l'organisme gestionnaire peut, après avis du comité technique consultatif :

- Soit réduire la superficie de l'emplacement.
- Soit remplacer l'emplacement occupé par un emplacement plus petit.
- Soit supprimer l'autorisation d'occupation de l'emplacement, s'il est impossible, pour quelque cause que ce soit, d'adopter l'une des deux solutions ci-dessus.

Dans le premier cas, la superficie de l'emplacement réduit doit être déterminée par l'organisme gestionnaire de manière à permettre au titulaire d'y exercer des activités correspondant au chiffre d'affaires moyen ou au tonnage moyen qu'il a réalisé pendant les trois dernières années.

Dans le deuxième cas, le nouvel emplacement doit être choisi par l'organisme gestionnaire parmi les emplacements disponibles dont le chiffre d'affaires minimum ou le tonnage minimum déterminé conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, est le plus proche du chiffre d'affaires moyen ou du tonnage moyen réalisé par le titulaire pendant les trois dernières années.

Art. 16. — Changement d'emplacement dans l'intérêt du service :

L'organisme gestionnaire du marché, peut, sur l'avis du comité technique consultatif, modifier l'emplacement des concessions, soit pour des raisons d'hygiène ou de salubrité, soit dans l'intérêt du service, soit en vue de regrouper des concessionnaires d'emplacements qui désirent concentrer leurs activités ou associer leurs entreprises. Il en informe le gouverneur. Sauf si l'opération est effectuée à sa demande, le titulaire de la concession a droit à une indemnité correspondant aux frais réels de ce transfert et au préjudice commercial subi.

Art. 17. — Assurances :

Tout occupant d'emplacement à titre privatif doit être garanti à concurrence d'un montant minimum fixé dans chaque cas par l'organisme gestionnaire, par une police d'assurance, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir aux termes des articles 82 et 83 du C.O.C. à raison des dommages causés aux tiers dans l'enceinte du marché, soit à l'occasion de l'exercice de la profession pour les besoins de laquelle il occupe un emplacement soit par suite d'incendie, d'explosion ou d'inondation survenu sur l'emplacement qui lui a été accordé.

L'assuré est tenu de remettre à l'organisme gestionnaire copie de la police d'assurance et, le cas échéant, de tout avenant de celle-ci.

Afin d'éviter toute suspension des contrats d'assurance, l'organisme gestionnaire peut, par tous les moyens qu'il juge appropriés, s'assurer du paiement des primes dans les délais de leur échéance. Il peut notamment exiger de l'assuré une copie des quittances dans le mois qui suit chaque échéance des primes.

L'organisme gestionnaire peut, après avis du comité technique consultatif, garantir lui-même globalement par une police d'assurance contre les dommages de tous ordres auxquels ils sont exposés, les biens mobiliers et immobiliers du marché.

Dans ce cas, chaque concessionnaire verse sa quote-part des primes à l'organisme gestionnaire en sus de la redevance afférente aux emplacements qu'il occupe.

L'organisme gestionnaire peut, en tant que de besoin, étendre les dispositions du présent article à un ou plusieurs usagers, occupant un emplacement à titre non privatif.

TITRE IV

Fonctionnement du marché

Art. 18. — Jours et horaires du marché :

Les jours et horaires de vente pour chaque produit et selon chaque pratique de vente ainsi que l'horaire d'accès aux installations et activités accessoires du marché sont fixés par arrêté du gouverneur sur proposition de l'organisme gestionnaire.

En cas de circonstances exceptionnelles, le directeur du marché est habilité à modifier les jours et horaires fixés ci-dessus avec l'accord du gouverneur.

Art. 19. — Approvisionnement :

Tout lot de marchandise qui pénètre sur le marché d'intérêt national doit pouvoir être identifié par les bordereaux de transport ou de groupage, ou par toute autre modalité arrêtée par l'organisme gestionnaire et approuvée par l'autorité de tutelle.

Les marchandises introduites sur le carreau du marché par les producteurs doivent être accompagnées d'un bulletin d'introduction.

Toute marchandise introduite dans l'enceinte du marché doit être destinée à un usager dûment autorisé.

Toutefois, dans le cas où des professionnels extérieurs au marché entendraient bénéficier des installations du marché d'intérêt national pour y faire transiter de la marchandise leur appartenant, ce transit serait soumis aux conditions suivantes :

a) être placé sous la responsabilité d'un agent régulièrement habilité pour ce genre d'opération, admis à opérer dans l'enceinte du marché et supportant déjà ses charges propres;

b) supporter une quote-part des frais de gestion du marché, quote-part fixée par l'organisme gestionnaire du marché, et dont le règlement sera perçu auprès des dits agents habilités pour ce genre d'opération;

c) cette quote-part (redevance de transit) sera fixée sur avis du comité technique consultatif; elle sera révisable chaque année en fonction de l'évolution des coûts d'exploitation.

Art. 20. — Ventes :

Les opérations de vente ne peuvent être réalisées pour chaque catégorie de produits que dans les lieux affectés à cet effet. Elles sont, notamment, interdites sur les voies de circulation et les parcs de stationnement. Il est exigé que tout lot de marchandise vendu soit accompagné de la facture, ou du bulletin de vente tenant lieu de facture. Les vendeurs, y compris les producteurs, sont tenus de porter sur la facture ou sur le bulletin de vente, en sus des mentions légales et réglementaires, le numéro d'immatriculation ou la référence commerciale du titre d'accès délivré à l'acheteur dans les conditions définies à l'article 29 ci-après.

A l'appui de leurs actes de négoce, les commissionnaires doivent présenter une pièce établissant qu'ils ont été mandatés par

le propriétaire de la marchandise à commercialiser ou à défaut, une déclaration qui en tiendra lieu à titre provisoire.

Il est interdit aux commissionnaires agréés de se rendre acquéreurs de produits qu'ils ont mandat de vendre ou d'un quelconque produit commercialisé au marché.

Art. 21. — Opérations interdites par le règlement intérieur :

La pratique dite du «regrat» ainsi que toutes ventes successives sont interdites, à l'exception des transactions opérées pour réassortiment.

Art. 22. — Lots minimaux :

L'organisme gestionnaire peut sur avis du comité technique consultatif déterminer l'importance des lots minimaux d'admission et de vente sur le marché.

Art. 23. — Enlèvement des marchandises :

L'enlèvement des marchandises vendues dans l'enceinte du marché, quelle que soit leur nature, ainsi que des emballages détenus par les usagers, en dehors des jours et heures de tenue du marché, est soumise à l'autorisation du directeur du marché, à titre exceptionnel et dans les conditions propres à assurer la conservation des droits des possesseurs de ces biens.

TITRE V

Obligations comptables et tenue des livres, pièces et documents

Art. 24. — Commissionnaires :

Les commissionnaires doivent tenir des comptabilités relatives aux produits qu'ils vendent pour le compte d'autrui.

Art. 25. — Compte rendu de vente :

Les commissionnaires doivent, sauf convention particulière adresser à leurs commettants, avant la tenue du marché suivant et sans que ce délai puisse excéder trente six heures, un bordereau récapitulatif des ventes pour le compte de chacun d'eux.

Aucune convention particulière ne peut dispenser le commissionnaire de l'envoi du bordereau récapitulatif des ventes à son commettant, ni prévoir un délai supérieur à huit jours francs. Ce bordereau doit comporter la distinction des lots selon le prix de vente ainsi que la désignation du produit, de sa norme, de sa catégorie qualitative. Les commettants sont en droit d'exiger que ce bordereau comporte également les références des bulletins de vente correspondants.

Les commissionnaires sont tenus d'adresser à leurs commettants, au plus tard et sauf convention contraire, dans un délai de trois jours francs, le montant des ventes diminué de leur commission et des frais homologués. Les crédits qu'ils accorderaient à leurs acheteurs sont à leur charge sans qu'ils puissent, de ce fait, exercer aucun recours contre les commettants, ni arguer d'un retard de paiement. Les infractions aux obligations figurant aux paragraphes ci-dessus, commises par les commissionnaires sont passibles des sanctions prévues par l'article 27 du décret n° 85-537 du 5 avril 1985 sus-visé.

Art. 26. — Tenue des livres, pièces et documents :

Le concessionnaire s'engage à tenir les livres, pièces et documents exigés par la législation en vigueur.

Art. 27. — Informatique :

Si les usagers du marché utilisent des installations informatiques, ils doivent en informer l'organisme gestionnaire et lui indiquer les pièces comptables qui correspondent à celles prévues par la réglementation en vigueur.

Tout usager qui emploierait une codification autre que celle établie par l'administration du marché devra la porter à la connaissance de l'organisme gestionnaire.

Art. 28. — Conservation des livres, pièces et documents :

Tous les livres, pièces et documents dont la tenue est imposée

aux usagers par le présent règlement, doivent être réunis en liasse par ordre chronologique.

Ils doivent être conservés par les intéressés pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur établissement. Cette obligation s'applique aux acheteurs en ce qui concerne les bulletins de vente tenant lieu de facture.

Tous ces livres ou documents doivent être présentés à toute réquisition soit des agents des administrations compétentes, soit des agents du marché nommément désignés par l'organisme gestionnaire.

TITRE VI

Accès et circulation dans l'enceinte du marché

Art. 29. — Titre d'accès :

Les usagers doivent présenter à l'entrée du marché et lors de toute réquisition des agents de l'administration du marché, ou des agents des administrations compétentes un titre d'accès qui leur est délivré par l'organisme gestionnaire, sur justification de leur qualification professionnelle.

Art. 30. — Détermination et application des règles de circulation :

Les dispositions du code de la route sont applicables dans l'enceinte du marché.

Les règles relatives aux entrées, aux sorties, à la circulation et au stationnement dans l'enceinte du marché, qu'il s'agisse de piétons ou de véhicules, sont établies sur proposition de l'organisme gestionnaire par le gouverneur qui dispose des pouvoirs de police dans l'enceinte du marché.

Il appartient aux services de police de veiller à l'application des dites règles sur les voies de desserte et de circulation intérieure du marché, ainsi que sur les parcs de stationnement. Ces services peuvent, en outre, veiller à leur application dans les allées marchandes et les allées de circulation à l'intérieur des bâtiments, ainsi que dans les emplacements de vente quelle que soit leur nature. Sous condition d'en informer préalablement les autorités de police, l'organisme gestionnaire peut compléter les règles édictées par ces autorités par des dispositions particulières qui devront être affichées aux entrées du marché et des bureaux de l'administration du marché.

Art. 31. — Vols et détériorations :

L'organisme gestionnaire n'est pas responsable des vols et détériorations de marchandises, véhicules, matériel ou installations, appartenant aux usagers du marché, ou utilisés par ceux-ci.

TITRE VII

Cautionnement

Art. 32. — Cautionnement :

Les titulaires d'une autorisation d'occupation à titre privatif sont tenus de constituer un cautionnement pour garantir le paiement des sommes dues à l'administration du marché ainsi qu'un cautionnement en numéraire pour garantir des sommes dues aux producteurs.

Les cautionnements dont les montants sont fixés pour chaque type d'emplacement par le barème ci-joint en annexe, doivent être versés en numéraire par les intéressés à la recette du marché.

Les cautionnements sont restitués à l'intéressé à l'expiration de la concession d'emplacement.

Sur ces cautionnements seront prélevées, trente jours après simple commandement à payer, resté sans effet, les sommes dues.

Chaque fois qu'une somme quelconque a été prélevée sur un cautionnement, le concessionnaire d'emplacement doit compléter ce dernier dans un délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui lui est adressée par le directeur du marché.

Art. 33. — Epuisement du cautionnement :

En cas d'épuisement des cautionnements mentionnés à l'article précédent, l'organisme gestionnaire saisit le conseil de discipline et met en demeure l'intéressé, par exploit d'huissier, de payer les sommes dues à l'administration du marché ou aux producteurs. Du jour de cette mise en demeure, le montant des sommes dues est majoré de 5% par an.

TITRE VIII

Contrôle, statistiques

Art. 34. — Etablissement des mercuriales :

Il appartient aux agents du service des nouvelles du marché en liaison avec les représentants des administrations intéressées, de constater sur les emplacements de vente, avec le concours des concessionnaires et des occupants, les quantités et qualités des marchandises apportées et vendues, ainsi que les prix pratiqués afin de procéder en temps voulu à toutes les opérations de diffusion des informations recueillies. Ils peuvent se faire communiquer à cet effet tout document permettant la constatation des prix pratiqués et des quantités de marchandises.

Ils peuvent être assistés dans leur mission par les agents de l'administration du marché.

Art. 35. — Intervention du directeur du marché :

Il appartient au directeur du marché de veiller à l'application du présent règlement.

Le directeur du marché peut exploiter à des fins statistiques ou de bonne gestion du marché, les renseignements contenus dans les livres, documents et pièces prévus par les lois, décrets et arrêtés en vigueur ou par le présent règlement.

Il s'assure, le cas échéant, de l'exactitude de ces renseignements et peut faire procéder à leur vérification.

Art. 36. — Interventions d'autorité diverses :

Outre l'application des mesures relatives à la circulation des piétons et des véhicules, les services de police ont mission de veiller au maintien du bon ordre et à la sécurité publique dans l'enceinte du marché et d'une manière générale d'appliquer les lois et règlements ressortissant à leur mission. Ils veillent également au respect du présent règlement et signalent au directeur du marché toutes infractions à ces dispositions.

Les autorités compétentes assurent notamment dans l'enceinte du marché :

- le contrôle économique;
- le contrôle de l'approvisionnement;
- le contrôle douanier;
- le contrôle sanitaire vétérinaire;
- le contrôle phytosanitaire;
- la répression des fraudes et le contrôle de la qualité et de la normalisation;
- la collecte et la diffusion des nouvelles du marché;
- l'application des dispositions législatives ou réglementaires d'ordre économique.

Les usagers du marché doivent prendre toutes dispositions utiles pour faciliter les contrôles et interventions incombant aux services compétents.

TITRE IX

Les services

Art. 37. — Services généraux et particuliers :

Les redevances comprennent la charge des services généraux ci-après :

- distribution d'eau, d'électricité;
- égouts;
- voirie;
- éclairage public;
- parcs de stationnement;
- enlèvement des détritiques et nettoyage des parties communes;

— intervention des services d'hygiène.

La charge de ces services généraux doit être supportée par tous les usagers.

Art. 38. — Services et installations communs :

Ces services seront éventuellement supportés par les usagers qui les utiliseront dans les conditions fixées par l'organisme gestionnaire après avis du comité technique consultatif.

Art. 39. — Nettoyement :

Le nettoyage des parties privatives est à la charge des concessionnaires. Le nettoyage des parties communes est à la charge du gestionnaire.

TITRE X

Discipline du marché

Art. 40. — Régime général :

Tous les usagers du marché peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires, prévues à l'article 27 du décret n° 85-537 du 5 avril 1985 sus-cité, pour infractions aux lois et règlements régissant le marché, ou aux dispositions du présent règlement. L'intéressé doit être mis à même de présenter sa défense.

Toute infraction au règlement intérieur relevée par les services de police à l'encontre d'un usager ou de son personnel dans l'enceinte du marché doit être portée, par écrit, à la connaissance du directeur du marché.

Art. 41. — Conseil de discipline :

Le conseil de discipline est présidé par le directeur du marché. Il comprend en outre; le directeur du commerce intérieur et le directeur des prix et du contrôle économique au ministère de l'industrie et du commerce ou leur représentants. Il comprend également deux représentants de la catégorie d'usagers à laquelle appartient la personne citée à comparaître.

Les représentants de chaque catégorie d'usagers, et leurs suppléants sont désignés par le comité technique consultatif. Le conseil de discipline, qui se réunit à la diligence de son président, peut être saisi, soit par l'organisme gestionnaire, soit par le Président du comité technique consultatif. Il se prononce à la majorité des membres présents et en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne intéressée ait été entendue ou dûment citée à comparaître. Le président du conseil de discipline cite la personne intéressée à comparaître devant ce conseil au moins huit jours avant le jour de la réunion.

La citation indique le nom de la personne citée, son domicile ou l'emplacement qu'elle occupe sur le marché, les motifs de la poursuite ainsi que le lieu, l'heure, les jours, mois et an de la comparution.

La citation est notifiée par un agent de l'administration du marché, copie en est laissée à l'intéressé contre émargement. Si l'agent ne trouve pas l'intéressé sur le marché ou si celui-ci refuse de signer copie lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les convocations sont adressées aux membres du conseil au moins huit jours avant la comparution, elles contiennent les noms de la personne citée, énoncent les motifs de la poursuite et indiquent le lieu, l'heure, les jours, les mois et an de la comparution.

Le dossier de l'espèce soumise au conseil doit être tenu à la disposition des membres du conseil ainsi qu'à celle de la personne citée à comparaître, dans les bureaux de l'administration du marché, au moins sept jours avant la date de la comparution.

Il est dressé procès-verbal de la réunion du conseil de discipline.

Art. 42. — Application et effets de la sanction disciplinaire :

Toutes les sanctions disciplinaires infligées aux usagers du marché sont mentionnées sur un registre spécialement ouvert à cet effet.

Toute décision prononçant une sanction disciplinaire est notifiée à la personne intéressée par un agent de l'administration du marché.

Si l'agent ne trouve pas l'intéressé sur le marché, ou si celui-ci refuse de signer, copie lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

La suspension entraîne interdiction d'activité dans l'enceinte du marché pendant toute la durée de la peine, quelle que soit la

qualité juridique de la personne intéressée. Cette peine est exécutoire dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de la décision du gouverneur.

Pendant la durée de la suspension, le personnel habituellement au service de l'usager auquel est infligé cette peine, continue à percevoir les salaires, indemnités et rémunérations auxquels il avait droit. Les redevances dues à l'organisation gestionnaire restent exigibles pendant la durée de la suspension.

La décision prononçant l'exclusion fixe la date à laquelle cette sanction prend effet après sa notification à l'intéressé.

avis et communications

MINISTRE DE LA JUSTICE

Avis N° 86/6
Conservation de la propriété foncière
Refonte des titres fonciers
(Décret du 24 janvier 1936)

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 janvier 1936, il est donné avis à tout intéressé qu'il a été procédé d'office à la refonte des titres fonciers ci-après indiqués :

N° des titres fonciers refondus	Numéros des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
5751	521770 Nabeul	Othrot El Khaiati	La municipalité de Soliman.
5752	521771 Nabeul	Lot central de saniet Naguira II	L'Etat Tunisien (domaine privé).
5753	521772 Nabeul	El Hamrouni	Mr. Amor Ben Abdelaziz Ben Hassen Abdelaziz.
5778	414 Bizerte	Nejma	Mr. Brahim (Joseph).
5783 5774	413 Bizerte 521785 Nabeul	Choua Boulakia Lozeron	L'office des terres domaniales.
5779	412 Bizerte	Felix Nejma chemin	1) Mr. Brahim (Messaoud) 2) Mr. Bensasson (Felix) 3) Mr. Bensasson (Raphaël).
5784	52279 Tunis	Sidi El Klili	Mr. Ahmed Ben Abdeljelil Ben Mountassar.
5785	52280 Tunis	Mongil	Mr. Ahmed Ben Mohammed El Cotti.

N° des titres fonciers refondus	Numéros des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
5796	521784 Nabeul	Nabeul hôtel	1) Mr. Mohammed dit Mansour 2) Mr. Mohammed Lahbib les deux fils de Ali Ben Mansour El Kefi.
5797	521783 Nabeul	Mainou	La municipalité de Menzel Temime.
5799	521782 Nabeul	L'Atrous	Mr. Mohammed Ben Mohammed El Attrous.
5770	52302 Tunis	Esther Mardoum	La société nationale immobilière de Tunisie (SNIT).
5803	52303 Tunis	Raffo	Mr. Hédi Ben Ayed Zarzouri.
5773	415 Bizerte	Canal ville	La compagnie du port de Bizerte.
5772	416 Bizerte	Edmée Bizerte	Mr. Germond (Abel).

Avis important : Tout intéressé a le droit de formuler des réclamations concernant le refonte de son titre foncier dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication du présent avis.

Passé ce délai, la conservation de la propriété foncière ne pourra être recherchée à raison des erreurs ou omissions commises à l'occasion de la dite refonte.

Les réclamations éventuelles doivent être adressées, par écrit, à la conservation de la propriété foncière, service des refontes, 29 rue de l'Inde - 1002 Tunis.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

AVIS DE VACANCE D'EMPLOIS FONCTIONNELS

Les emplois fonctionnels suivants sont déclarés vacants au ministère de la santé publique

Direction	Nature de l'emploi fonctionnel vacant	Conditions
Inspection administrative et financière	Inspecteur administratif de la santé publique (2 Postes)	Administrateur ou grade particulier équivalent ayant 5 ans d'ancienneté dans ce grade.
	Inspecteur principal adjoint administratif de la santé publique	Administrateur conseiller ou un grade particulier équivalent ayant 4 ans d'ancienneté dans ce grade. Ou chef de service ayant exercé ces fonctions pendant 4 ans.

N.B. Les candidats intéressés et répondant aux conditions sus-indiquées doivent adresser dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication du présent avis, une demande en deux exemplaires accompagnées de tous les documents nécessaires et un curriculum vitae, l'un au ministère de la santé publique et l'autre au Premier ministre (direction générale de la fonction publique).

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Situation générale décadaire au 20 mai 1986

actif

Encaisse-or	3.427.997,933
Souscriptions aux organismes internationaux	7.101.675,016
Avoirs en droits de tirages spéciaux	39.547,200
Avoirs en devises	54.884.886,887
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	115.840.909,676
Compte courant postal	3.999.512,409
Effets escomptés	721.449.169,960
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	14.341.998,553
Effets à l'encaissement	8.251.352,152
Intervention sur le marché monétaire	188.155.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	6.946.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	147.110.254,990
Immobilisations	14.987.152,864
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	202.063.264,690
Débiteurs divers	4.381.649,934
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	142.011.962,941
	1.665.046.335,205

passif

Billets et monnaies en circulation	618.232.005,055
Comptes courants des banques et des établissements financiers	5.554.047,183
Comptes du gouvernement	41.071.716,899
Allocation de droits de tirage spéciaux	17.977.575,000
Fonds national de garantie	13.141.343,119
Autres engagements à vue et à terme	214.726.195,863
Déposants d'effets à l'encaissement	8.251.352,152
Comptes de coopération économique	116.443.666,783
Provisions	24.372.385,140
Réserve spéciale	212.443.659,681
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	202.063.264,690
Créditeurs divers	69.148,226
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	181.699.975,414
	1.665.046.335,205

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

MONCEF BELKHODJA

Situation générale décadaire au 31 mai 1986

actif

Encaisse-or	3.427.997,933
Souscriptions aux organismes internationaux	7.101.675,016
Avoirs en droits de tirages spéciaux	39.547,200
Avoirs en devises	47.889.660,957
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés	116.565.158,499
Compte courant postal	3.999.395,321
Effets escomptés	734.014.033,322
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	17.295.515,369
Effets à l'encaissement	8.310.776,976
Intervention sur le marché monétaire	171.860.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	6.946.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	147.110.254,990
Immobilisations	15.009.208,604
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	200.776.345,555
Débiteurs divers	6.321.461,178
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	143.758.965,367
	1.660.479.996,287

passif

Billets et monnaies en circulation	647.693.254,022
Comptes courants des banques et des établissements financiers	4.015.261,755
Comptes du gouvernement	32.354.002,066
Allocation de droits de tirage spéciaux	17.977.575,000
Fonds national de garantie	13.095.493,074
Autres engagements à vue et à terme	209.270.632,056
Déposants d'effets à l'encaissement	8.310.776,976
Comptes de coopération économique	117.167.915,606
Provisions	24.372.385,140
Réserve spéciale	212.443.659,681
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	200.776.345,555
Créditeurs divers	87.219,176
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	163.915.476,180
	1.660.479.996,287

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

MONCEF BELKHODJA

Situation générale décadaire au 10 juin 1986

actif

Encaisse-or	3.427.997,933
Souscriptions aux organismes internationaux	7.101.675,016
Avoirs en droits de tirages spéciaux	197.047,200
Avoirs en devises	44.866.749,608
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés.....	116.529.610,541
Compte courant postal	4.000.216,259
Effets escomptés	720.734.424,883
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	24.932.592,299
Effets à l'encaissement	3.351.639,266
Intervention sur le marché monétaire	187.645.000,000
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	6.946.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	147.110.254,990
Immobilisations	15.011.450,519
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	200.462.654,569
Débiteurs divers	8.606.289,654
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	144.071.196,080
	1.665.048.798,817

passif

Billets et monnaies en circulation	659.600.456,337
Comptes courants des banques et des établissements financiers	5.235.942,513
Comptes du gouvernement	54.531.282,264
Allocation de droits de tirage spéciaux	17.977.575,000
Fonds national de garantie	13.095.493,074
Autres engagements à vue et à terme	201.843.642,402
Déposants d'effets à l'encaissement	3.351.639,266
Comptes de coopération économique	117.132.367,648
Provisions	24.372.385,140
Réserve spéciale	212.443.659,681
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	200.462.654,569
Créditeurs divers	90.028,547
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	145.911.672,376
	1.665.048.798,817

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

MOHAMED SKHIRI

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Copie conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.